La contrainte économique

Droit anglais des contrats | Economic duress | Pression, choix réel et restitution

Une entreprise peut accepter un paiement supplémentaire pour éviter une perte commerciale immédiate. Pour établir la contrainte économique, examinez l'origine de la pression, son effet sur la décision et les solutions réellement disponibles à ce moment-là.

1. Pression illégitime | Quelle menace et dans quel but ?

Identifiez l'acte dont la partie était menacée et la demande que cette menace devait faire accepter. Menacer de retenir une prestation déjà due sans paiement supplémentaire en est un exemple classique. Examinez les droits contractuels, tout désaccord réel, ainsi que l'objet et le contexte de la demande. La difficulté financière et l'inégalité de pouvoir de négociation ne suffisent pas.

2. Causalité | Qu'a obtenu la partie qui exerçait la pression ?

Identifiez le contrat, l'avenant ou le paiement en cause. La partie aurait-elle accepté ces conditions sans la pression illégitime ? Les documents internes, un ultimatum et un changement soudain de position peuvent expliquer pourquoi elle a cédé.

3. Absence de solution raisonnable | Que pouvait-on faire à temps ?

Examinez une prestation de remplacement, un délai supplémentaire, une mesure judiciaire urgente et toute autre solution réaliste. Des dommages-intérêts ultérieurs répondent mal à une perte imminente. Comparez le délai, le coût et la protection offerte. Une solution réellement disponible peut faire obstacle au recours.

4. Les paroles et les actes peuvent exercer une pression

Un ultimatum explicite et un blocage de fait peuvent exercer une pression. Identifiez le comportement imputable à l'autre partie et son lien avec la demande. La seule crainte de conséquences financières, en l'absence de pression illégitime, ne suffit pas.

> Legal English | **No reasonable alternative** renvoie aux solutions raisonnablement disponibles à l'époque. **To yield to pressure** signifie céder à la pression.

The Atlantic Baron

1. Un prix fixe et une demande ultérieure

Hyundai s’était engagé à construire un pétrolier pour North Ocean Shipping à un prix fixé en dollars américains. Après la baisse du dollar, Hyundai a exigé une majoration de 10 % des échéances restantes et indiqué qu’il ne poursuivrait pas aux conditions convenues. Le contrat initial ne lui donnait aucun droit à cette hausse.

2. Pourquoi l’armateur a accepté

L’armateur avait un contrat d’affrètement important et devait recevoir le navire à temps. Il a protesté, puis accepté la hausse et obtenu une augmentation correspondante de la garantie. Le tribunal a jugé que la menace d’inexécution avait obtenu l’avenant sous contrainte économique. La garantie supplémentaire ne dissipait pas cette pression.

3. Pourquoi le supplément n’a pas été restitué

Après la livraison, l’armateur a attendu environ huit mois avant de réclamer le remboursement. Le tribunal a vu dans son comportement, notamment dans ce délai et l’absence de contestation rapide après la fin de la pression, une confirmation de l’avenant. La contrainte initiale et la perte ultérieure du droit de remettre l’avenant en cause sont deux constatations distinctes.

4. Apprécier la confirmation dans son contexte

Datez la fin de la pression et déterminez si les propos, paiements ou autres actes ultérieurs indiquent un choix de maintenir l’accord. Les huit mois de cette affaire ne fixent aucun délai général. Un paiement effectué sous pression persistante peut traduire une soumission.

> Méthode | Distinguez la menace, l’accord, la fin de la pression et la demande de remboursement. Chaque date répond à une question différente.

The Universe Sentinel et Times Travel

1. The Universe Sentinel | Des services retenus

La Fédération internationale des ouvriers du transport a fait refuser les services de remorquage, empêchant le navire de quitter le port. L'armateur a accepté de payer pour obtenir sa libération. Devant la Chambre des lords, le litige portait sur la contribution de 6 480 dollars américains au fonds social du syndicat.

2. Pourquoi la restitution était possible

La majorité a admis la restitution de la contribution. L'armateur n'avait aucun choix pratique et la demande de contribution était illégitime dans les circonstances. La portée de la protection légale alors applicable aux conflits du travail comptait dans l'analyse. L'arrêt illustre la restitution d'une somme versée sous contrainte économique.

3. Times Travel | La menace d'un acte licite

La compagnie aérienne pouvait légalement exercer les droits contractuels en cause. L'agence a signé un nouvel accord renonçant à des créances de commissions antérieures. La Cour suprême a écarté la contrainte économique. En matière commerciale, la menace d'un acte licite ne la caractérise qu'exceptionnellement.

4. Adapter le recours à l'opération

Un avenant obtenu sous contrainte est en principe annulable. Une somme versée peut donner lieu à restitution, sous réserve de la nécessité éventuelle d'écarter l'accord et des obstacles applicables. Analysez séparément les obligations d'origine.

> Méthode | Expliquez pourquoi la pression était illégitime, quelles solutions manquaient, ce qu'elle a obtenu et ce qui s'est passé après sa disparition.

Cas pratique corrigé et sources

La marchandise réfrigérée retenue

Un importateur a payé le fret convenu. Un transporteur contrôle la remise d'une marchandise réfrigérée et n'a aucun droit contractuel de la retenir. Il refuse de la remettre si l'importateur ne paie pas 12 000 £ de frais étrangers au transport et non dus. Aucun envoi de remplacement ni aucune ordonnance ne peut être obtenu avant la détérioration des produits. L'importateur paie sous protestation et demande le remboursement deux jours après la remise.

Corrigé

Illégitimité et choix réel. Le transporteur a utilisé son contrôle de la marchandise pour obtenir un paiement sans rapport avec sa prestation. Son refus violait une obligation existante. Le risque de détérioration et l'absence de recours à temps indiquent qu'aucune solution raisonnable n'était disponible.

Lien causal et restitution. Le paiement a suivi la demande et permis la remise. La protestation indique que l'importateur n'aurait pas payé autrement. La demande rapide plaide contre une confirmation. La restitution des 12 000 £ paraît probable au vu des faits.

Preuve. Examinez le contrat de transport, la demande, le délai avant la détérioration et les traces de la protestation et de la demande de restitution. Ces pièces relient la pression au paiement et éclairent la conduite après la remise.

> Variante | Après la remise, l'importateur signe librement une transaction acceptant expressément les frais. Examinez si cet accord ou la confirmation fait obstacle à la restitution.

Jurisprudence de référence

North Ocean Shipping v Hyundai (The Atlantic Baron) [1979] 1 QB 705 | Confirmation après la contrainte
Universe Tankships v ITWF (The Universe Sentinel) [1983] 1 AC 366 | Restitution de la contribution
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | Menace d'un acte licite
Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614 | Indices de contrainte
DSND Subsea Ltd v Petroleum Geo-Services [2000] BLR 530 | Choix réel